

1500729-19.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2141641/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25167433 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2141641 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP

Data da Audiência:

26/07/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500729-19.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2141641/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25167433 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2141641 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP

Data da Audiência:

26/07/2022

Réu Preso

Aos 26 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; a Ré MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA, acompanhado do Defensor, Dr. João Pedro Martins de Almeida; bem como as testemunhas arroladas Fernando Neves dos Santos (GCM), Daniel da Silva Martino (GCM) e Vanessa Rocha Serafim (GCM). Em razão

da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a ré foi entrevistada de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 24 de maio de 2022, por volta das 17h15, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 493, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA, qualificada nestes autos, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 16,10 gramas e 01 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,7 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que a denunciada praticava o tráfico na via pública, de modo que trazia entorpecentes em mãos, para facilitar as entregas aos interessados, e mantinha as demais porções escondidas nas proximidades, visando dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram MARILIA GABRIELA - já conhecida pelo envolvimento com o tráfico - em frente à viela ("ponto de venda"). A denunciada, ao notar a aproximação da viatura, rapidamente saiu caminhando. Os agentes públicos perceberam que MARILIA GABRIELA tinha porções de cocaína nas mãos. Houve a abordagem e foram apreendidas 05 porções de cocaína e 01 porção de "maconha", que a denunciada carregava nas mãos. Em seguida, na revista, a denunciada retirou do sutiã R\$25,00 e 01 porção de cocaína. Inquirida, a denunciada indicou que, no gramado, onde havia sido avistada, havia mais drogas. Assim, foram encontradas 13 porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquelas inicialmente apreendidas. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5, convertida em prisão preventiva às fls. 36/9. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 74/8. Informação sobre o local dos fatos às fls. 79/80. Notificação às fls. 69. Defesa preliminar apresentada às fls. 84/5, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 20/07/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 98/9). Citação às fls. 106. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, de ofício, anoto que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, a despeito da alegação sobre utilização de droga diversa daquelas apreendidas (crack), fato confirmado pela GCM Vanessa, indícios de que

Marília Gabriela seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha. Ainda preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 60, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas, a despeito de casual a abordagem, de que Marília o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Fernando e Daniel, guardas municipais que vinham suspeitando que Marília traficasse, patrulhavam por conhecida rua na qual esse comércio persiste (Antonio Orlando Salmasi) quando visualizaram a acusada com porções à mostra e feita a abordagem apreenderam nas suas mãos 5 porções de cocaína e 1 de maconha. Na sequência, diante da GCM Vanessa, acionada para a revista pessoal, tudo renovado nesta teleaudiência, Marília entregou 1 porção de cocaína e R\$25,00, retiradas do sutiã e admitiu que traficava também com outras porções de cocaína, alocadas num gramado, essas encontradas em número de 13 unidades, tudo embalado sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada por agentes de segurança do município para porções maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo e supostamente trazidas daquela região, na Capital). Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 74/8 (4 porções de cocaína, com 3,04 gramas líquidos; 15 porções da mesma droga, com 11,65 gramas líquidos e 1 porção de maconha, com 1,67 gramas líquidos). Interrogada, doravante superando a lacônica evasiva de solo investigativo, fls. 08, e embora não admitindo os integrais detalhes da imputação, Marília admitiu que traficava, afinal, consignou que na condição de garota de programa, comprara 5 unidades do entorpecente, cocaína, que seria consumido por um cliente sobre o seu corpo, uma espécie de fetiche. Não convence a versão da acusada, que nega parcialmente a materialidade aqui verificada, haja vista que nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar uma inocente, desvirtuando desnecessariamente a dinâmica da diligência, para incluir porções outras, 1 de maconha e 14 de cocaína entre aquelas apreendidas nas mãos de Marília, com o acréscimo que uma unidade de cocaína estaria alocada juntamente com numerário no sutiã e 13 dessa droga escondidas num gramado, isso além da confissão informal de traficância, bem como das suspeitas pretéritas que a associavam a esse nefasto proceder (GCMs Fernando e Daniel), ainda que usuária fosse de droga distinta, crack, mas sem que aparentasse perfeito consumo naquele dia (GCM Vanessa). Fato é que os servidores elucidaram com êxito um cenário de traficância, a despeito de casual a abordagem no dia aqui versado, mas motivada pelas suspeitas de que a averiguada fosse traficante e com ela encontradas 5 porções de cocaína e 1 de maconha nas mãos, além de outra de cocaína no sutiã e mais 13 dessa droga nas proximidades, procedimento típico dessa espécie de ilicitude, tendente a minimizar os riscos de um flagrante, mas ali mesmo caracterizado, inclusive com confissão informal. Incidiu, portanto, a acusada em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar cocaína e maconha para a venda, e para o que não se exige seja apanhada em ato de efetivo comércio ou detendo numerário. O fato de se tratar de usuária, de droga distinta, não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Numerário apreendido em ocorrência da espécie, naturalmente relacionado ao ilícito, deve ter a sua perda decretada. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, sequer negado pela interrogada, embora com outros contornos a confissão, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, não vislumbro expressividade suficiente para a elevação da pena-base, a despeito da variedade e da presença concomitante da cocaína, de modo que estabeleço a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II,

"j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas essa fica compatibilizada com a atenuante da confissão, ainda que não tenha vindo plena, mesmo porque a consolidação da apreensão não se fez suficiente para justificar a elevação na fase primeira. Desponta isolada, no entanto, a agravante da reincidência, dupla e específica (certidões às fls. 96 e 105), a exigir, diante dessa propensão irrefreável para a prática do tráfico, a elevação em 1/2, atingindo 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na reincidência dupla e específica a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, conforme suspeitavam os depoentes Fernando e Daniel, e não foi infirmado pela sentenciada que sequer comprovou estivesse desempenhando labor lícito. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de duplo reincidente específico que doravante recebe pena que supera sete anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR MARILIA GABRIELA MARTINS FIGUEIRA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. A ré não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por sentenciada que ostenta dupla reincidência sob a forma específica e vinha sendo acompanhada por agentes públicas ainda suspeita de tais atividades, doravante surpreendida com duas dezenas de porções entre maconha e cocaína, a grande maioria dessa última droga com peso unitário maior que o corriqueiro, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Não olvido que a ré propalou ser mãe de três filhos menores, todavia, para além de não comprovada documentalmente essa condição, em atenção ao disposto no art. 318-A do CPP, reitero que se trata de condenada que ostenta dupla reincidência sob a forma específica e que admitiu que seus filhos se encontram sob o cuidado da sua genitora há um bom tempo, de modo que aqui deve ser mesmo protegida a sociedade. A propósito, evitando desnecessário elastério, reporto-me às considerações que teci a respeito, por todos, nos autos do processo 1500587-15.2022.8.26.0571, especialmente na sentença daqueles digitais, entre fls. 242/4. Recomende-se-a, portanto, no presídio em que se encontra recolhida. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito

em julgado, lance-se o nome da Ré no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 70)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA